顺昌县市场监督管理局
行政处罚决定书

顺市监处罚〔2025〕0138111301号

当事人：顺昌县烫嘴烤肉店

主体资格证照名称：营业执照

统一社会信用代码：92350721MACJ0HTT4C

住所（住址）：福建省顺昌县中山中路80号中山城市广场4F03店

法定代表人（负责人、经营者）：黄鑫杰

身份证件号码：******

2025年9月22日，我局接到举报线索，举报人在抖音平台购买“尝鲜试吃2人餐（中午）”套餐应付价格为37.79元，举报人实付价格为43元。当事人额外收取5元餐位费，当事人涉嫌存在未明码标价违法行为。

经查明，举报人在抖音平台购买“尝鲜试吃2人餐（中午）”应付价格37.79元，实付款为43元，其中5元的费用为蘸料费，0.21元为多收金额。调查中发现，当事人在线下及抖音平台售卖“尝鲜试吃2人餐（中午）”39.9元和98元两款套餐中有额外收取蘸料费5元，抖音平台和线下并未公示，两款套餐均为9月14日上架，截止检查时两款商品均已下架。调取其商品销售记录，39.9元套餐销售5单，98元套餐销售9单，两款商品共销售14单，违法所得金额为70元；当事人多收举报人0.21元的行为是征得举报人同意后所收取的，故总违法所得金额为70元。

上述事实，主要有以下证据证明：

1.《现场笔录》1 份、证据提取单照片 10 张，证明执法人员现场检查的情况；

2.《询问笔录》1 份，证明当事人未明码标价及反向抹零问题的情况；

3.当事人身份证复印件 1 份、委托人身份证复印件 1 份、委托书 1 份、《营业执照》（副本）1 份，举报单 1 份，举报人情况说明 1 份，证明当事人的身份情况以及当事人配合调查的基本情况；

以上证据和笔录均由当事人、被询问人以及相关人员签名盖章认可。

综上所述，当事人销售“尝鲜试吃 2 人餐（中午）”39.9 元和 98 元两款套餐多收 5 元蘸料费和多收举报人 0.21 元的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条：经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。经营者不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。

2025 年 11 月 13 日，我局依法向当事人送达了《行政处罚告知书》（顺市监罚告〔2025〕0138111301 号），当事人在法定期限内当事人未在法定期限内提出陈述申辩意见。

鉴于本案调查中发现当事人首次违法该类型行为，且在销售“尝鲜试吃 2 人餐（中午）”39.9 元和 98 元两款套餐

前会口头告知顾客需多收5元蘸料费；当事人多收取举报人0.21元餐费是在征得举报人同意后收取的，故存在《中华人民共和国行政处罚法》及《福建省市场监管局关于印发行政处罚裁量权适用规则》规定的不予行政处罚、减轻、从轻或者从重行政处罚的情节，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十三条，参照《福建省市场监管局关于印发行政处罚裁量权适用规则》第十条规定，对当事人给予从轻行政处罚。

1.对当事人反向抹零的行为，是因征得举报人同意后多收取费用的行为不予行政处罚；

2.对当事人未明码标价行为依照《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第一款第一项“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得`，可以并处5000元以下的罚款；（一）不标明价格的，”的规定，作如下行政处罚：

1、没收违法所得70元；

2、罚款1000元（合计罚没金额：1070元）。

当事人应于收到本处罚决定书之日起十五日内，按下列缴款渠道缴清上述罚款，逾期每日按罚款金额3%加处罚款。

一、微信：进入微信APP-服务-城市服务-办事大厅-政务综合-非税缴款，扫描电子缴款书右上角二维码或输入缴款码进行缴款；

二、企业网银：登录企业网银按相关指令操作并输入缴款码。

当事人如不服本处罚决定，当事人在接到本处罚决定书之日起六十日内向顺昌县人民政府申请行政复议，也可在六个月内直接向延平区（顺昌县）人民法院提起诉讼。复议或诉讼期间本决定不停止执行。逾期不申请复议或提起诉讼，又不履行本处罚决定的，本局将依法申请人民法院强制执行。

顺昌县市场监督管理局

2025年11月27日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。